PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI, lahir di Jakarta, umur 25 Tahun / 23 Juni 1997, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Poncol Jaya RT.015/RW.005 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Sudjatmoko,SH.,MH. , dkk., para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) cabang Jakarta Selatan, beralamat di Jl. M Harsono RM no. 39A, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum nomor 237/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Mei 2023.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri , sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d. 16 Desember 2022, dan diperpanjang masa penangkapannya oleh penyidik Polri sejak tanggal 17 Desember 2022 s/d. 19 Desember 2022.

Terdakwa ditahan didalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak 19-12-2022 s/d. 07-01-2023.
- Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 08-01-2023 s/d. 16-02-2023.
- Penyidik ,Perpanjangan ke-1 oleh Ketua PN, 17-02-2023 s/d. 18-03-2023.
- Penyidik ,Perpanjangan ke-2 oleh Ketua PN, 19-03-2023 s/d . 17-04-2023.
- Penuntut Umum, sejak 06-04-2023 s/d. 25 April 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 14 April 2023 s/d. 13 Mei 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 14 Mei 2023 s/d. 12 Juli 2023.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi, 13 Juli 2023 s/d. 11 Agustus 2023.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A),sisih lab. Netto 49,5308 gram, sisa netto keseluruhan 48,3618 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B),sisih lab. Netto 48,74 gram, sisa netto keseluruhan 46,30600 gram.
c. 2 (dua) buah Gunting Stainless gagang warna hitam.
d. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
e. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
f. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni merek ”Mars Brand”.
g. 1 (satu) buah Botol Spray .
h. 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna hitam nomor 087820458821.
i. 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 6019005032580586.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya **memohon keringanan hukuman** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangatlah koopeeratif didalam persidangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu perbuatan pidana.
4. Terdakwa melakukan perbuatan pidana akibat dari factor ekonomi.
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga juga seorang pelajar yang harus melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa SURYA GEMILANG, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2022, bertempat di rumah yang terletak di Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Agustus 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi dari rumah yang terletak di Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa SURYA GEMILANG menggunakan Handphone merek Samsung Tipe A-50 warna hitam simcard nomor 087-820-458-821 membuka Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster dengan maksud mau mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Ketika itu Terdakwa melihat ada sebuah Akun Penjual Sintesis dengan username @infoakunsinte, lalu Terdakwa menghubungi Akun @infoakunsinte melalui Direct Massage (DM) Instargam menanyakan Tembakau Sintetis dan pada saat itu Terdakwa oleh Akun Penjual Sintesis username @infoakunsinte disuruh untuk menghubungi Akun username @tigakadals (sekarang sudah ganti nama menjadi Undang) dan sejak saat itu Terdakwa beberapa kali sudah membeli Tembakau Sintetis dari pemilik Akun atas nama Undang setiap pembelian rata-rata seberat 5 (lima) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram.
- Bahwa cara Terdakwa membelia Tembakau Sintetis dari Akun atas nama Undang yaitu Terdakwa Chat ke Akun Undang di Direct Massage (DM) Instargam dan setelah Chat direspon oleh pemilik Akun Undang maka Terdakwa mentransfer uang pembelian pembayaran Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika ke rekening Bank BCA yang diberikan oleh pemilik Akun atas nama Undang setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu Terdakwa oleh pemilik Akun atas nama Undang dikirimkan lokasi (sharelok) tempat pengambilan Tembakau Sintetis lalu Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis ditempat yang telah ditentukan sesuai arahan pemilik Akun atas nama Undang kemudian Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah dan dikonsumsi Terdakwa sendiri di rumah Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Dikarenakan sering membeli Tembakau Sintetis dari Akun Instagram Undang sehingga pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa dihubungi pemilik Akun atas nama Undang melalui telephone di Aplikasi Instagram pada pokoknya Terdakwa ditawari supaya menjual atau mengedarkan Tembakau Sintetis karena selain bisa mengkonsumsi untuk diri sendiri juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan Tembakau Sintetis. Ketika ditawari agar menjual / mengedarkan Tembakau Sintetis oleh pemilik Akun atas nama Undang tersebut Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk modal jualan Tembakau Sintetis lalu Terdakwa meminta kepada pemilik Akun atas nama Undang agar pembayarannya setelah Tembakau Sintetis laku terjual dan ketika itu oleh pemilik Akun atas nama Undang disetujui dengan syarat pembayaranya harus jelas dan syarat tersebut oleh Terdakwa disanggupi, selanjutnya Terdakwa oleh pemilik Akun atas nama Undang disuruh membeli Rekening Bank ASPAL (asli tapi palsu) dari Aplikasi Instargam yang akan digunakan untuk menerima pembayaran hasil penjualan Tembakau Sintetis dari para pembeli dan untuk melakukan pembayaran pembelian Tembakau Sintetis kepada pemilik Akun atas nama Undang. Kemudian Terdakwa mencari Akun Instagram yang menjual Rekening Bank dan saat itu Terdakwa menemukan sebuah Akun atas nama @akuninfoatmaspal, lalu Terdakwa membeli Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dari pemilik Akun Instagram yang menjual Rekening Bank hanyalah Kartu ATM berikut PIN.
- Bahwa sejak pertengahan bulan September 2022 Terdakwa sudah beberapa kali dikirimi Tembakau Sintetis oleh pemilik Akun atas nama Undang sekali pengiriman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beratnya sekitar 200 (dua ratus) gram, cara pengambilannya yaitu Terdakwa menuju kesebuah tempat sesuai arahan pemilik Akun atas nama Undang baik melalui telepone Instagram ataupun mengikuti arahan lokasi yang dikirim pemilik Akun atas nama Undang dengan cara Sharelok dan setelah Tembakau Sintetis ditemukan selanjutnya Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah kemudian dijual di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster secara paketan yaitu : paketan seberat 1 (satu) gram seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paketan seberat 2 (dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan seberat 3 (tiga) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan seberat 4 (empat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika di Aplikasi Instargam yaitu Terdakwa memposting Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster, apabila ada pengguna Instargam yang mau membeli Tembakau Sintetis maka pengguna Aplikasi Instargam akan menghubungi Terdakwa melalui Chat di Direct Massage (DM) terkait banyaknya Tembakau Sintetis yang akan dibeli, sehingga Terdakwa merespon Chat tersebut sambil memberitahu harganya dan menyuruh pembeli agar mentransfer uang pembayaran Tembakau Sintetis ke Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI sesuai banyaknya Tembakau Sintetis yang dibeli dan setelah pembeli memberikan bukti transfer maka Terdakwa menyiapkan paketan Tembakau Sintetis sesuai yang dibeli lalu Terdakwa mencari tempat / lokasi untuk menaruh (menempel) Tembakau Sintetis setelah itu Terdakwa memphoto lokasi penyimpanan Tembakau Sintetis dan setelah itu photonya dikirimkan kepada pembeli melalui Direct Massage (DM) Instargam sambil Terdakwa mengirim (sharelok) lokasi pengambilan Tembakau Sintetis.
- Bahwa setelah Tembakau Sintetis seberat 200 (dua ratus) gram habis terjual selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran ke rekening BCA yang biasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipakai oleh pemilik Akun Undang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghubungi pemilik Akun atas nama Undang melalui telephone di Instagram memberitahu uang sudah ditransfer sambil Terdakwa meminta dikirim kembali Tembakau Sintetis, begitu seterusnya hingga awal bulan Nopember 2022 dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Tembakau Sintetis seberat 200 (dua ratus) gram rata-rata sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu keuntungannya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Pada hari Jumát tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika sedang di rumah Terdakwa dihubungi pemilik Akun atas nama Undang melalui Direct Massage (DM) Instargam pada pokoknya Terdakwa diberitahu nanti malam disuruh mengambil Tembakau Sintetis didaerah Cipayung Jakarta Timur. Lalu malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kedaerah Cipayung Jakarta Timur dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba didaerah Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik Akun atas nama Undang memberitahu sudah sampai saat itu Terdakwa disuruh menunggu dan tidak lama kemudian pemilik Akun atas nama Undang mengirimkan photo tempat penyimpanan Tembakau Sintetis berikut Sharelok lokasinya. Lalu Terdakwa mencari tempat penyimpanan Tembakau Sintetis mengikuti arahan Sharelok, setelah dicari sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa menemukan 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Sintetis masing-masing berat brutto 40 (empat puluh) gram berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram disamping pohon pisang sesuai photo yang diberikan pemilik Akun atas nama Undang.
- Kemudian Terdakwa Chat ke pemilik Akun Undang melalui Direct Massage (DM) Instargam memberitahukan Tembakau Sintetis sudah ditemukan, setelah itu Terdakwa membawa Tembakau Sintetis ke rumah dan pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB tiba di rumah lalu 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Sintetis masing-masing berat brutto 40 (empat puluh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam kaleng bekas yang terdapat tulisan NexTar, setelah itu Terdakwa tidur.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 siang sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bangun selanjutnya mencoba mengkonsumsi Tembakau Sintetis menghabiskan satu linting namun ternyata rasanya kurang enak, sehingga agar rasanya menjadi lebih enak maka 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Sintetis masing-masing berat brutto 40 (empat puluh) gram total berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut oleh Terdakwa dicampur dengan Tembakau asli (murni) didalam bekas kaleng NEXTAR dan setelah merata kemudian oleh Terdakwa disemprot cairan Alcohol, setelah kering lalu dibagi-bagi menjadi paketan kecil untuk dijual di Aplikasi Instargam yaitu : paketan seberat 1 (satu) gram seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paketan 2 (dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan 3 (tiga) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan 4 (empat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan 10 (sepuluh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian Tembakau Sintetis yang sudah dibagi-bagi menjadi paketan kecil tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kaleng bekas yang terdapat tulisan NexTar bersama dengan sisa Tembakau Sintetis yang lainnya, setelah itu Terdakwa memposting penjualan Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster dan sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 siang Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian paketan Tembakau Sintetis kepada para pembeli di Aplikasi Instargam dan sisanya dimasukkan kedalam kaleng bekas terdapat tulisan NexTar dan disimpan di kamar tidur.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan disekitar Jl. Poncol Jaya Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sehubungan adanya informasi dari masyarakat disekitar daerah tersebut sering digunakan tempat untuk transaksi Narkoba saksi M. DINAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim melihat Terdakwa mondar-mandir sambil tangan kiri memegang Handphone dengan gerak-gerik mencurigakan.

- Bahwa atas dasar adanya kecurigaan dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim terus menagawasi dan mengikuti Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang berada disekitar Jl. Poncol Jaya Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan maka oleh saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim langsung ditangkap dan Handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 087-820-458-821 milik Terdakwa disita. Setelah Handphone milik Terdakwa diperiksa didalamnya terdapat Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster yang terdapat beberapa Chat Direct Massage (DM) terkait jual beli Tembakau Sintetis, sehingga saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim langsung menginterogasi Terdakwa terkait isi dari Chat tersebut dan ketika itu Terdakwa mengaku mengedarkan Tembakau Sintetis kepada pengguna Aplikasi Instargam dan Tembakau Sintetis dibeli Terdakwa dari pemilik Akun Undang serta Terdakwa telah menerima Tembakau Sintetis seberat 200 (dua ratus) gram yang diambil Terdakwa pada hari Jumát tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dari samping pohon pisang yang terletak didaerah Cipayung Jakarta Timur seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sistim pembayaran setelah Tembakau Sintetis habis terjual dibayar Terdakwa melalui transfer dari Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI ke rekening BCA yang diberikan pemilik Akun atas nama Undang.
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa maka saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim meminta Terdakwa agar menunjukkan alamat rumah guna dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim membawa Terdakwa ke rumah yang terletak di Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 WIB saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim menggeledah rumah Terdakwa dan dari kamar tidur ditemukan satu buah kaleng bekas terdapat tulisan NexTar didalamnya terdapat bungkusan berisikan **Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 108,60 (seratus delapan koma enam puluh) gram** dan barang bukti lainnya yaitu :

a. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A).
b. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B).
c. 2 (dua) buah Gunting Stainless gagang warna hitam kegunaannya untuk memotong Tembakau Sintetis.
d. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
e. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
f. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni kegunaannya untuk dicampurkan dengan Tembakau Sintetis agar lebih banyak.
g. 1 (satu) buah Botol Spray kegunaannya yaitu untuk menyemprotkan Alkohol ke Tembakau Sintetis yang sudah dicampur daun Tembakau murni.

-Dikarenakan Terdakwa mengaku melakukan pembayaran kepada pemilik Akun Instagram atas nama Undang dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI, maka saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama tim melakukan penyitaan terhadap Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0050-3258-0586 dari dalam Dompet milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5506/NNF/2023 tanggal 26 Desember 2022 disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa hasil penyisihan berupa : 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode A) berisikan daun-daun kering berat netto 49,5308 gram dan 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode B) berisikan daun-daun kering berat netto 48,7747 gram, positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan, memperjual-belikan atau menjadi perantara jual beli Tembakau Sintetis yang mengandung **Narkotika Golongan I berat brutto seluruhnya 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) gram** tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURYA GEMILANG, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2022, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Agustus 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi dari rumah yang terletak di Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa SURYA GEMILANG menggunakan Handphone merek Samsung Tipe A-50 warna hitam simcard nomor 087-820-458-821 membuka Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster dengan maksud mau mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ketika itu Terdakwa melihat ada sebuah Akun Penjual Sintesis dengan username @infoakunsinte, lalu Terdakwa menghubungi Akun @infoakunsinte melalui Direct Massage (DM) Instargam menanyakan Tembakau Sintetis dan pada saat itu Terdakwa oleh Akun Penjual Sintesis username @infoakunsinte disuruh untuk menghubungi Akun username @tigakadals (sekarang sudah ganti nama menjadi Undang) dan sejak saat itu Terdakwa beberapa kali sudah membeli Tembakau Sintetis dari pemilik Akun atas nama Undang setiap pembelian rata-rata seberat 5 (lima) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram.
- Bahwa cara Terdakwa membelia Tembakau Sintetis dari Akun atas nama Undang yaitu Terdakwa Chat ke Akun Undang di Direct Massage (DM) Instargam dan setelah Chat direspon oleh pemilik Akun Undang maka Terdakwa mentransfer uang pembelian pembayaran Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika ke rekening Bank BCA yang diberikan oleh pemilik Akun atas nama Undang setelah itu Terdakwa oleh pemilik Akun atas nama Undang dikirimkan lokasi (sharelok) tempat pengambilan Tembakau Sintetis lalu Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis ditempat yang telah ditentukan sesuai arahan pemilik Akun atas nama Undang kemudian Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah dan dikonsumsi Terdakwa sendiri di rumah Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Dikarenakan sering membeli Tembakau Sintetis dari Akun Instagram Undang sehingga pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa dihubungi pemilik Akun atas nama Undang melalui telephone di Aplikasi Instagram pada pokoknya Terdakwa ditawari supaya menjual atau mengedarkan Tembakau Sintetis karena selain bisa mengkonsumsi untuk diri sendiri juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan Tembakau Sintetis. Ketika ditawari agar menjual / mengedarkan Tembakau Sintetis oleh pemilik Akun atas nama Undang tersebut Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk modal jualan Tembakau Sintetis lalu Terdakwa meminta kepada pemilik Akun atas nama Undang agar pembayarannya setelah Tembakau Sintetis laku terjual dan ketika itu oleh pemilik Akun atas nama Undang disetujui dengan syarat pembayaranya harus jelas dan syarat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Terdakwa disanggupi, selanjutnya Terdakwa oleh pemilik Akun atas nama Undang disuruh membeli Rekening Bank ASPAL (asli tapi palsu) dari Aplikasi Instargam yang akan digunakan untuk menerima pembayaran hasil penjualan Tembakau Sintetis dari para pembeli dan untuk melakukan pembayaran pembelian Tembakau Sintetis kepada pemilik Akun atas nama Undang. Kemudian Terdakwa mencari Akun Instagram yang menjual Rekening Bank dan saat itu Terdakwa menemukan sebuah Akun atas nama @akuninfoatmaspal, lalu Terdakwa membeli Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dari pemilik Akun Instagram yang menjual Rekening Bank hanyalah Kartu ATM berikut PIN.

- Bahwa sejak pertengahan bulan September 2022 Terdakwa sudah beberapa kali dikirimi Tembakau Sintetis oleh pemilik Akun atas nama Undang sekali pengiriman beratnya sekitar 200 (dua ratus) gram, cara pengambilannya yaitu Terdakwa menuju kesebuah tempat sesuai arahan pemilik Akun atas nama Undang baik melalui telepone Instagram ataupun mengikuti arahan lokasi yang dikirim pemilik Akun atas nama Undang dengan cara Sharelok dan setelah Tembakau Sintetis ditemukan selanjutnya Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah kemudian dijual di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster secara paketan yaitu : paketan seberat 1 (satu) gram seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paketan seberat 2 (dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan seberat 3 (tiga) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan seberat 4 (empat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika di Aplikasi Instargam yaitu Terdakwa memposting Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster, apabila ada pengguna Instargam yang mau membeli Tembakau Sintetis maka pengguna Aplikasi Instargam akan menghubungi Terdakwa melalui Chat di Direct Massage

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DM) terkait banyaknya Tembakau Sintetis yang akan dibeli, sehingga Terdakwa merespon Chat tersebut sambil memberitahu harganya dan menyuruh pembeli agar mentransfer uang pembayaran Tembakau Sintetis ke Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI sesuai banyaknya Tembakau Sintetis yang dibeli dan setelah pembeli memberikan bukti transfer maka Terdakwa menyiapkan paketan Tembakau Sintetis sesuai yang dibeli lalu Terdakwa mencari tempat / lokasi untuk menaruh (menempel) Tembakau Sintetis setelah itu Terdakwa memphoto lokasi penyimpanan Tembakau Sintetis dan setelah itu photonya dikirimkan kepada pembeli melalui Direct Massage (DM) Instargam sambil Terdakwa mengirim (sharelok) lokasi pengambilan Tembakau Sintetis.

- Bahwa setelah Tembakau Sintetis seberat 200 (dua ratus) gram habis terjual selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran ke rekening BCA yang biasa dipakai oleh pemilik Akun Undang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghubungi pemilik Akun atas nama Undang melalui telephone di Instagram memberitahu uang sudah ditransfer sambil Terdakwa meminta dikirim kembali Tembakau Sintetis, begitu seterusnya hingga awal bulan Nopember 2022 dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Tembakau Sintetis seberat 200 (dua ratus) gram rata-rata sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu keuntungannya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Pada hari Jumát tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika sedang di rumah Terdakwa dihubungi pemilik Akun atas nama Undang melalui Direct Massage (DM) Instargam pada pokoknya Terdakwa diberitahu nanti malam disuruh mengambil Tembakau Sintetis didaerah Cipayung Jakarta Timur. Lalu malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kedaerah Cipayung Jakarta Timur dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba didaerah Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik Akun atas nama Undang memberitahu sudah sampai saat itu Terdakwa disuruh menunggu dan tidak lama kemudian pemilik Akun atas nama Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirimkan photo tempat penyimpanan Tembakau Sintetis berikut Sharelok lokasinya. Lalu Terdakwa mencari tempat penyimpanan Tembakau Sintetis mengikuti arahan Sharelok, setelah dicari sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa menemukan 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Sintetis masing-masing berat brutto 40 (empat puluh) gram berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram disamping pohon pisang sesuai photo yang diberikan pemilik Akun atas nama Undang.

- Kemudian Terdakwa Chat ke pemilik Akun Undang melalui Direct Massage (DM) Instargam memberitahukan Tembakau Sintetis sudah ditemukan, setelah itu Terdakwa membawa Tembakau Sintetis ke rumah dan pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB tiba di rumah lalu 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Sintetis masing-masing berat brutto 40 (empat puluh) gram tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam kaleng bekas yang terdapat tulisan NexTar, setelah itu Terdakwa tidur.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 siang sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bangun selanjutnya mencoba mengkonsumsi Tembakau Sintetis menghabiskan satu linting namun ternyata rasanya kurang enak, sehingga agar rasanya menjadi lebih enak maka 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Sintetis masing-masing berat brutto 40 (empat puluh) gram total berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut oleh Terdakwa dicampur dengan Tembakau asli (murni) didalam bekas kaleng NEXTAR dan setelah merata kemudian oleh Terdakwa disemprot cairan Alcohol, setelah kering lalu dibagi-bagi menjadi paketan kecil untuk dijual di Aplikasi Instargam yaitu : paketan seberat 1 (satu) gram seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paketan 2 (dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan 3 (tiga) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan 4 (empat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan 10 (sepuluh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Kemudian Tembakau Sintetis yang sudah dibagi-bagi menjadi paketan kecil tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kaleng bekas yang terdapat tulisan NexTar bersama dengan sisa Tembakau Sintetis yang lainnya, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa memposting penjualan Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster dan sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 siang Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian paketan Tembakau Sintetis kepada para pembeli di Aplikasi Instargam dan sisanya dimasukkan kedalam kaleng bekas terdapat tulisan NexTar dan disimpan di kamar tidur.

- Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan disekitar Jl. Poncol Jaya Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sehubungan adanya informasi dari masyarakat disekitar daerah tersebut sering digunakan tempat untuk transaksi Narkoba saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim melihat Terdakwa mondar-mandir sambil tangan kiri memegang Handphone dengan gerak-gerik mencurigakan.
- Bahwa atas dasar adanya kecurigaan dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim terus menagawasi dan mengikuti Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang berada disekitar Jl. Poncol Jaya Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan maka oleh saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim langsung ditangkap dan Handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 087-820-458-821 milik Terdakwa disita. Setelah Handphone milik Terdakwa diperiksa didalamnya terdapat Akun Instagram milik Terdakwa atas nama Monster yang terdapat beberapa Chat Direct Massage (DM) terkait jual beli Tembakau Sintetis, sehingga saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim langsung menginterogasi Terdakwa terkait isi dari Chat tersebut dan ketika itu Terdakwa mengaku mengedarkan Tembakau Sintetis kepada pengguna Aplikasi Instargam dan Tembakau Sintetis dibeli Terdakwa dari pemilik Akun Undang serta Terdakwa telah menerima Tembakau Sintetis seberat 200 (dua ratus) gram yang diambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pada hari Jumát tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dari samping pohon pisang yang terletak didaerah Cipayung Jakarta Timur seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sistim pembayaran setelah Tembakau Sintetis habis terjual dibayar Terdakwa melalui transfer dari Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI ke rekening BCA yang diberikan pemilik Akun atas nama Undang.

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa maka saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim meminta Terdakwa agar menunjukkan alamat rumah guna dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim membawa Terdakwa ke rumah yang terletak di Jl. Poncol Jaya RT.015 RW.005 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 WIB saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama Tim menggeledah rumah Terdakwa dan dari kamar tidur ditemukan satu buah kaleng bekas terdapat tulisan NexTar didalamnya terdapat bungkusan berisikan **Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 108,60 (seratus delapan koma enam puluh) gram** dan barang bukti lainnya yaitu :
  a. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A).
  b. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B).
  c. 2 (dua) buah Gunting Stainless gagang warna hitam kegunaannya untuk memotong Tembakau Sintetis.
  d. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
  e. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
  f. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni kegunaannya untuk dicampurkan dengan Tembakau Sintetis agar lebih banyak.
  g. 1 (satu) buah Botol Spray kegunaannya yaitu untuk menyemprotkan Alkohol ke Tembakau Sintetis yang sudah dicampur daun Tembakau murni.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Dikarenakan Terdakwa mengaku melakukan pembayaran kepada pemilik Akun Instagram atas nama Undang dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA nomor 5035321290 atas nama MUHAMMAD LUTHFI, maka saksi M. DINAN ROHADIANSYAH dan saksi ISNAN KAMIL bersama tim melakukan penyitaan terhadap Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0050-3258-0586 dari dalam Dompet milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5506/NNF/2023 tanggal 26 Desember 2022 disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa hasil penyisihan berupa : 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode A) berisikan daun-daun kering berat netto 49,5308 gram dan 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode B) berisikan daun-daun kering berat netto 48,7747 gram, positif mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Tembakau Sintetis yang mengandung **Narkotika Golongan I berat brutto seluruhnya 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) gram** tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , M. DINAN ROHADIANSYAH :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.15 wib., saksi bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Polri antara lain sdr. KELVIN NIKOLAS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah Poncol Jaya RT.015/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena diduga melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- Bahwa penangkapan itu bermula pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib. pihak Ditresnarkoba Polda Metrojaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Poncol Jaya RT.015/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan , sering terjadi peredaran gelap Narkotika, selanjutnya saksi bersama anggota team lainnya dari Ditresnarkoba diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, kemudian sekira jam 23.30 wib, ada orang yang kami curigai sebagai pelakunya (yaitu terdakwa), dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan HP yang setelah dibuka isinya berupa komunikasi mengenai transaksi narkotika jenis tembakau sintetik.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A).
    2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B).
    3. 2 (dua) buah Gunting .
    4. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
    5. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni.
7. 1 (satu) buah Botol Spray

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sesaat setelah ditangkap, bahwa narkotika jenis tembakau sintetik tersebut tujuannya akan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau menyerahkan Narkotika tersebut.

Saksi- 2, KELVIN NIKOLAS :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.15 wib., saksi bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Polri antara lain sdr. M. DINAN ROHADIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah Poncol Jaya RT.015/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena diduga melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- Bahwa penangkapan itu bermula pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib. pihak Ditresnarkoba Polda Metrojaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Poncol Jaya RT.015/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan , sering terjadi peredaran gelap Narkotika, selanjutnya saksi bersama anggota team lainnya dari Ditresnarkoba diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, kemudian sekira jam 23.30 wib, ada orang yang kami curigai sebagai pelakunya (yaitu terdakwa), dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan HP yang setelah dibuka isinya berupa komunikasi mengenai transaksi narkotika jenis tembakau sintetik.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B).
3. 2 (dua) buah Gunting .
4. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
5. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
6. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni.
7. 1 (satu) buah Botol Spray

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sesaat setelah ditangkap, bahwa narkotika jenis tembakau sintetik tersebut tujuannya akan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau menyerahkan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.15 wib., bertempat di Poncol Jaya RT.015/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- Bahwasaat ditangkap tersebut Polisi melakukan penggeledahan tarhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung milik terdakwa, dan oleh Polisi dibuka isinya berupa komunikasi transaksi Narkotika jenis tembakau sintetik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kaleng bekas bertuliskan NEXTAR dan didalamnya berisi :
  1. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A).
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B).
  3. 2 (dua) buah Gunting .
  4. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
  5. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
  6. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni.
  7. 1 (satu) buah Botol Spray.
- Bahwa selain itu Polisi juga melakukan penyitaan barang berupa HP Samsung milik terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar jam 24.00 wib sebanyak lima bungkus plastic masing -masing beratnya 40 gram (total 200 gram) dengan cara di tempel di daerah Cipayung, Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut kepada sdr. UDANG (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dibayar melalui transfer ATM BCA, tetapi nomor rekeningnya lupa.
- Bahwa terdakwa dan penjualnya (UDANG) berkomunikasi awalnya memalui akun Instagram, selanjutnya terdakwa diberikan alamat /tempat mengambil narkotika tersebut dengan cara *shareloc*, dan difoto diletakkan di dekat pohon pisang daerah Cipayung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah membeli sebanayak 3 (tiga) kali, yaitu bulan Oktober 2022 sebanyak 5 gram, dengan harga Rp.500.000,-, kedua bulan Oktober 2022 sebanyak 50 gram seharga Rp.3.500.000,- dan ke tiga 200 gram seharga Rp.20.000.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika yang dibelinya tersebut dengan keuntungan yang pertama untung Rp. 600.000,- yang kedua untung Rp.5.000.000,-.
- Bahwa selain itu juga terdakwa menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting, tetapi rasanya tidak enak, lalu terdakwa menyemprot dengan alkohol menggunakan alat spray.
- Bahwa cara apabila ada orang akan membeli tembakau sintetik kepada terdakwa yaitu mengirim pesan melalui DM (direct massage) berapa yang mau dibeli, lalu transfer uang ke rekening BCA atas nama Muhammad Luthfi nomor rekening 5035321290, setelah bukti pengiriman ada, maka terdakwa mencari tempat untuk menempel dan difoto, lalu terdakwa *shareloc* kepada pembeli.
- Bahwa rekening Bank BCA tersebut adalah milik orang lain yang tidak kenal yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli di forum jual-beli rekening Bank dengan harga Rp.200.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak memliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkotika tersebut.

Menimbang, telah pula dibacakan dipersidangan hasil pemeriksaan laboratoriaum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5506/NNF/2023 tanggal 26 Desember 2022 disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa hasil penyisihan berupa : 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode A) berisikan daun-daun kering berat netto 49,5308 gram dan 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode B) berisikan daun-daun kering berat netto 48,7747 gram, positif mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A),sisih lab. Netto 49,5308 gram, sisa netto keseluruhan 48,3618 gram.
- 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B),sisih lab. Netto 48,74 gram, sisa netto keseluruhan 46,30600 gram.
- 2 (dua) buah Gunting Stainless gagang warna hitam.
- 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
- 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
- 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni merek ”Mars Brand”.
- 1 (satu) buah Botol Spray .
- 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna hitam nomor 087820458821.
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 6019005032580586.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua pasal112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alterantif Pertama pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- setiap orang.
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman .
- Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini adalah terdakwa SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh para terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, serta hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti berupa tembakau sintetik dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.15 wib., bertempat di Poncol Jaya RT.015/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- Bahwasaat ditangkap tersebut Polisi melakukan penggeledahan tarhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung milik terdakwa, dan oleh Polisi dibuka isinya berupa komunikasi transaksi Narkotika jenis tembakau sintetik.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kaleng bekas bertuliskan NEXTAR dan didalamnya berisi :
  1. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B).
3. 2 (dua) buah Gunting .
4. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
5. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
6. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni.
7. 1 (satu) buah Botol Spray.

- Bahwa selain itu Polisi juga melakukan penyitaan barang berupa HP Samsung milik terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar jam 24.00 wib sebanyak lima bungkus plastic masing -masing beratnya 40 gram (total 200 gram) dengan cara di tempel di daerah Cipayung, Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut kepada sdr. UDANG (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dibayar melalui transfer ATM BCA, tetapi nomor rekeningnya lupa.
- Bahwa terdakwa dan penjualnya (UDANG) berkomunikasi awalnya memalui akun Instagram, selanjutnya terdakwa diberikan alamat /tempat mengambil narkotika tersebut dengan cara *shareloc*, dan difoto diletakkan di dekat pohon pisang daerah Cipayung.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah membeli sebanayak 3 (tiga) kali, yaitu bulan Oktober 2022 sebanyak 5 gram, dengan harga Rp.500.000,-, kedua bulan Oktober 2022 sebanyak 50 gram seharga Rp.3.500.000,- dan ke tiga 200 gram seharga Rp.20.000.000,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika yang dibelinya tersebut dengan keuntungan yang pertama untung Rp. 600.000,- yang kedua untung Rp.5.000.000,-.
- Bahwa selain itu juga terdakwa menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting, tetapi rasanya tidak enak, lalu terdakwa menyemprot dengan alkohol menggunakan alat spray.
- Bahwa cara apabila ada orang akan membeli tembakau sintetik kepada terdakwa yaitu mengirim pesan melalui DM (direct massage) berapa yang mau dibeli, lalu transfer uang ke rekening BCA atas nama Muhammad Luthfi nomor rekening 5035321290, setelah bukti pengiriman ada, maka terdakwa mencari tempat untuk menempel dan difoto, lalu terdakwa *shareloc* kepada pembeli.
- Bahwa rekening Bank BCA tersebut adalah milik orang lain yang tidak kenal yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli di forum jual-beli rekening Bank dengan harga Rp.200.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak memliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriaum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5506/NNF/2023 tanggal 26 Desember 2022 disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa hasil penyisihan berupa : 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode A) berisikan daun-daun kering berat netto 49,5308 gram dan 1 (satu) plastik zipper warna putih (Kode B) berisikan daun-daun kering berat netto 48,7747 gram, positif mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah membeli dari sdr. UDANG (DPO) Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 49,5308 gram + 48,7747 GRAM = **98,3055 gram**, dan kemudian dijual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan ternyata terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut diatas terhadap barang bukti berupa tembakau sintetik dengan berat 98,3055 gram adalah benar mengandung ***MDMB-4en PINACA*** dan terdaftar dalam Gol. I **No. Urut 61 dan Nomor Urut 182** Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan fakta tersebut maka unsur **dalam dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** ,telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa / Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pledoinya penasihat hukum para terdakwa hanya minta keringanan hukuman , maka pembelaan tersebut tidak perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan secara khusus, dan cukup dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaima akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya, dan/ atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri para terdakwa sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba**.**

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYA GEMILANG Bin TURINO JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN, dan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode A),sisih lab. Netto 49,5308 gram, sisa netto keseluruhan 48,3618 gram.
   b. 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 54,30 gram (Kode B),sisih lab. Netto 48,74 gram, sisa netto keseluruhan 46,30600 gram.
   c. 2 (dua) buah Gunting Stainless gagang warna hitam.
   d. 7 (tujuh) plastik klip warna silver bekas Tembakau Sintetis.
   e. 1 (satu) plastik klip warna hijau bekas bungkusan Tembakau Sintetis.
   f. 1 (satu) plastik berisikan Tembakau murni merek ”Mars Brand”.
   g. 1 (satu) buah Botol Spray .
   h. 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna hitam nomor 087820458821.
   i. 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 6019005032580586.

   dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, DELTA TAMTAMA,SH.,MH. dan RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYAFRINAINI,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YERICH MOHDA,SH.,MH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua :
DELTA TAMTAMA,SH.,MH.	R. ARI MULADI, SH.
RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.	

Panitera Pengganti,

SYAFRINAINI,SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)